uất ức, người vợ chụp can xăng đổ lên người, rồi châm lửa đốt. Theo hàng xóm, chồng chị Lanh thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ.

Ngày 30/4/2005, chị Cao Thị Lanh đã chết vì vết thương quá nặng. Gia đình chị Lanh đã gửi đơn đến Cơ quan điều tra đề nghị xử lý theo pháp luật anh Nguyễn Chiến Thắng (chồng chị Lanh) về hành vi hành hạ, ngược đãi vợ.

Cơ quan điều tra đã xác minh và làm rõ được vụ việc như sau: Anh Thắng và chị Lanh lấy nhau từ năm 2000, có một con gái. Trong quá trình sống chung, anh Thắng thường hay nhậu say và về chửi bới, đánh đập vợ. Tháng 1/2005, Công an phường 114 đã từng xử phạt hành chính anh Thắng về hành vi ngược đãi vợ. Ngày 27/4/2005, sau khi đi nhậu về, anh Thắng đã chửi, lấy dép đánh vào đầu vào mặt vợ rồi bỏ vào buồng đi nằm. Khi anh Thắng bỏ vào buồng nằm, chị Lanh đã đi ra bếp và lấy can xăng đổ lên người rồi đốt.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh chị hãy xác định tội danh và điều khoản cần áp dụng đối với hành vi của Nguyễn Chiến Thắng.

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/5/2005, Cơ quan điều tra đã mời anh Thắng đến trụ sở làm việc. Sau khi lấy lời khai của anh Thắng, Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ Nguyễn Chiến Thắng với thời hạn 3 ngày đồng thời hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thắng theo tội danh và điều khoản mà anh chị đã xác định ở trên.

Gia đình Nguyễn Chiến Thắng đã mời anh chị làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho Thắng.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Là luật sư của Thắng, trong tình huống trên, anh chị có cần trao đổi với Cơ quan điều tra không? Nếu có thì nội dung trao đổi là gì? Nếu không thì tại sao?

Tình tiết bổ sung

Sau khi chị Lanh chết, gia đình chị Lanh đã đón cháu Lan (con chị Lanh và Thắng) về nuôi. Gia đình chị Lanh muốn Thắng phải có trách nhiệm về những tổn thất về mặt vật chất, tinh thần mà Thắng đã gây ra cho gia đình.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Nếu anh chị là luật sư của gia đình chị Lanh, anh chị sẽ tư vấn cho gia đình chị Lanh như thế nào trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp và trao đổi với Thắng, anh chị biết rằng sau khi sinh con gái, Lanh đã bị trầm cảm, thường hay có suy nghĩ muốn tử tự; đã hơn một lần Lanh tự tử nhưng không thành vì được phát hiện kịp thời. Anh chị đã xác minh thông tin mà anh Thắng cung cấp và xác định được lần tự tử không thành của Lanh là vào ngày 20/2/2005.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Các thông tin trên có ý nghĩa gì đối với việc giải quyết vụ án. Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát đã làm Cáo trạng truy tố Nguyễn Chiến Thắng về tội danh và điều khoản mà anh chị đã xác định tại câu hỏi 1 đồng thời chuyển hồ sơ sang Tòa án. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử theo luật định.

Câu hỏi 5 (1.5 điểm): Anh chị hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện hợp pháp của Lanh vắng mặt. Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa vì sự vắng mặt của người đại diện hợp pháp cho người bị hại không chỉ ảnh hưởng tới vấn đề bồi thường thiệt hại mà còn ảnh hưởng tới việc làm rõ các vấn đề như mâu thuẫn của vợ chồng Thắng – Lanh, cá tính của Thắng – Lanh…Hội đồng xét xử hỏi ý kiến anh (chị) về vấn đề này.

Câu hỏi 6 (0,5 điểm): Anh (chị) sẽ phát biểu như thế nào trong tình huống này?

Tại phiên tòa, khi Hội đồng xét xử hỏi về sự việc xảy ra ngày 27/4/2005, Thắng khai khi Thắng đi nhậu về, Lanh đã chửi Thắng là đồ vô tích sự không chịu làm ăn mà chỉ suốt ngày lo nhậu. Do sẵn có hơi men nên Thắng đã cầm dép ném vợ nhưng không trúng. Thắng